

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3551/2541

ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์
บริษัท เคหะชุมชน บัวขาว จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172 เดิม, มาตรา 193/14 (1), มาตรา 686, มาตรา 728, มาตรา
823, มาตรา 856, มาตรา 859
ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 172

ส. เป็นกรรมการผู้จัดการโจทก์ และมีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานของ
ธนาคารโจทก์กระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับธนาคารโจทก์ ส. ได้มอบ
อำนาจให้ ป. รองผู้จัดการมีอำนาจกระทำการบอกกล่าว ทวงถามเรียกเก็บหนี้สิน
ฟ้องคดีแพ่ง และต่อสู้คดีทั้งปวงแทนได้และมีอำนาจตั้งตัวแทนช่วงเพื่อกระทำการตั้ง
กล่าวได้ และป. ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ อ.และหรือค. ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสาม
เมื่อการมอบอำนาจของโจทก์เป็นไปโดยต่อเนื่องไม่ขาดสาย การฟ้องและดำเนินคดี
ของโจทก์จึงชอบแล้ว คำฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ได้เปิด
บัญชีกระแสรายวันและทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์กับเดินสะพัดทางบัญชีกัน
โดยจำเลยที่ 1 จดทะเบียน จ้างนองทรัพย์สินเป็นประกันหนี้และจำเลยที่ 2 และที่ 3
ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ นอกจากนี้ยังระบุ ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ยและวันที่คิดดอกเบี้ย ในแต่ละอัตราต่าง ๆ และระบุยอดหนี้คิดถึงวันที่
31 ธันวาคม 2534 เป็นเงิน 128,931,527.86 บาท คิดดอกเบี้ย ถึงวันฟ้องเป็นเงิน
12,169,017.73 บาท รวมเป็นหนี้ 141,100,555.59 บาท จึงขอให้บังคับจำเลยทั้ง

สามร่วมกัน ชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จ อันเป็นรายละเอียดที่แสดงถึงสภาพแห่งข้อหา ของโจทก์ คำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา โดยแจ้งชัดแล้ว ส่วนรายละเอียดหรือเอกสารเกี่ยวกับการคิดหนี้ตามบัญชีเดินสะพัดเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความชอบ ที่จะนำสืบพิสูจน์พยานหลักฐานกันในชั้นพิจารณาได้ แม้คำฟ้องโจทก์ไม่ระบุรายละเอียดหรือเอกสารดังกล่าวมาก็หาทำให้เป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่ ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีฉบับสุดท้ายซึ่งเป็นสัญญาที่ใช้ประกอบกับสัญญาบัญชีเดินสะพัดได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2527 กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืนแก่โจทก์ภายใน 1 ปี สัญญาจึงย่อมสิ้นสุดลงในวันที่ 2 เมษายน 2528 เว้นแต่โจทก์และจำเลยที่ 1 จะได้ตกลงต่อสัญญากันต่อไปแต่ไม่ปรากฏว่ามีการต่อสัญญาแต่อย่างใด อีกทั้งหลังวันที่ 2 เมษายน 2528 ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลง โจทก์ก็ไม่ยินยอม ให้จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีหรือเดินสะพัดทางบัญชีกัน อีกต่อไป สัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลย จึงสิ้นสุดลงในวันดังกล่าว มิใช่สิ้นสุดเมื่อโจทก์ บอกเลิกสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2534 โจทก์ย่อมมีสิทธิ คิดดอกเบี้ยจากจำเลยจากยอดหนี้ที่ค้างชำระ ณ วันสิ้นสุดสัญญา โดยไม่ทบทวน หามีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบทวนจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไม่ โจทก์กับจำเลยได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและเดินสะพัดทางบัญชีกันตั้งแต่ปี 2522 เป็นหนี้ผูกพันกันตลอดมา จนถึงปี 2527 แล้วตกลงทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกันต่อไปอีก และเดินสะพัดทางบัญชีต่อมาจนสิ้นสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2528 ซึ่งสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดไม่มีกฎหมายบัญญัติกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี และตามการ訂บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ปรากฏว่าจำเลยได้นำเงินเข้าชำระหนี้ตั้งแต่ปี 2527 จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2533 ชำระครั้งสุดท้ายจำนวน 5,000,000 บาท อันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14(1) เมื่อนับอายุความใหม่จนถึงวันฟ้องวันที่ 30 กรกฎาคม 2535 ยังไม่เกิน 10 ปี สำหรับสิทธิเรียกร้องในต้นเงินค้างชำระและไม่เกิน

5 ปี สำหรับดอกเบี้ยค้างชำระ ดังนี้ สิทธิเรียกร้องของโจทก์ดังกล่าวทั้ง 2 กรณีจึงไม่ขาดอายุความ แม้โจทก์จะทำหนังสือมอบอำนาจให้ อ.บอกล่าวบังคับจำนองหรือไม่ก็ตาม แต่การบอกกล่าวบังคับจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 บังคับให้ทำ เป็นหนังสือเท่านั้น มิได้กำหนดเป็นแบบไว้แต่อย่างใดเมื่อ อ.ได้บอกกล่าวบังคับจำนองในนามของโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว แต่ไม่ชำระหนี้และต่อมาโจทก์ได้ฟ้องบังคับจำนอง ถือได้ว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบันการบอกกล่าวบังคับจำนอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823 แล้วการบอกกล่าวบังคับจำนองของโจทก์เป็นไปโดยชอบมิได้ตกเป็นโมฆะ ตามสัญญาจำประกันจำเลยที่ 3 ยอมรับว่าได้ลงลายมือชื่อในสัญญาจำประกันทุกฉบับ และข้อความในสัญญากีระบุชัดว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้จำประกัน จึงเป็นการแสดงฐานะของจำเลยที่ 3 ไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจำประกันในฐานะส่วนตัว หาใช่จำเลยที่ 3 อ้างว่าลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลไม่ อีกทั้งจำเลยที่ 3 ก็ไม่ได้เป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันจำเลยที่ 1 ด้วย ส่วนเรื่องการบอกกล่าวทวงถามจำเลยที่ 3 นั้น เมื่อโจทก์บอกกล่าวทวงถามจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ผิดนัดแล้วโจทก์ย่อมมีสิทธิ เรียกร้องให้จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้จำประกันชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 ดังนั้น จำเลยที่ 3 จะได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือไม่ ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 3 หลุดพ้นจากความรับผิด ตามสัญญาจำประกัน จำเลยที่ 2 และที่ 3 ตกลงจำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ในต้นเงินจำนวน 63,200,000 บาทซึ่งเป็นการจำประกันหนี้เบิกเงินเกินบัญชี และยอดหนี้ของจำเลยที่ 1 อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการนำเงินเข้าและถอนออกในบัญชี ช่วงเวลาใดที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ครบวงเงินจำประกัน ผู้จำประกันก็ต้องร่วมรับผิดชอบวงเงินจำประกัน พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่มีการเบิกถอนเงินเต็มวงเงิน จำประกันเป็นต้นไป แต่หากต่อมาจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น ลูกหนี้ชั้นต้นนำเงินชำระหนี้หักถอนบัญชีจนเป็นหนี้ต่ำกว่าวงเงินจำประกัน

ผู้ค้าประกันย่อมไม่ต้องรับผิดชอบ ในหนี้ส่วนที่จำเลยที่ 1 ได้ชำระแล้ว คงรับผิดชอบ
วงเงินที่เหลือจนกว่าจะมีการเบิกถอนเงินจนเต็มวงเงินค้ำประกันใหม่ ผู้ค้าประกันจึง
จะรับผิดชอบตามวงเงินค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ย นั่นอีก ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบ
เต็มวงเงินค้ำประกัน พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันใด จึงต้องพิจารณาในวันที่จำเลยที่ 1
เป็นหนี้โจทก์เต็มวงเงินค้ำประกันครั้งสุดท้ายเมื่อปรากฏว่าครั้งสุดท้ายที่จำเลยที่ 1
เป็นหนี้โจทก์เต็มวงเงินตามสัญญาค้ำประกันคือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ดังนี้
จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องเสียดอกเบี้ยทบต้นให้แก่โจทก์ นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2527 เป็นต้นไปแต่สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงใน
วันที่ 2 เมษายน 2528 จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องเสียดอกเบี้ยทบต้นให้แก่โจทก์นับ
แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2528 อันเป็นวันสิ้นสุด
สัญญาเท่านั้น หลังจากนั้นเสียดอกเบี้ยไม่ทบต้นจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้
ต้องคิดดอกเบี้ย ในช่วงเวลาดังกล่าวอัตราเดียวกับจำเลยที่ 1 และต้องนำเงินฝากใน
ช่วงเวลาดังกล่าวตามรายการในการบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมาหักถอนบัญชี
คำนวณยอดหนี้ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496 มีนายสิทธิชัย ตันดีพิพัฒน์เป็นกรรมการผู้จัดการตามมติคณะรัฐมนตรี
เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และมอบอำนาจให้ผู้อื่น
กระทำการแทนได้ ตามสำเนาข้อบังคับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 นายสิทธิชัยได้
มอบอำนาจให้นายประดับ ฐัญญะคุปต์รองผู้จัดการเป็นผู้กระทำการแทนและมอบ
อำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ ตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 นายประดับ
มอบอำนาจช่วงให้นายอนุสรณ์ ทองสำราญ และหรือนายคณิง ครุฑาโรจน์ ฟ้องคดีนี้

ตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินจำนวน 141,100,555.59 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5ต่อปี ในต้นเงิน 128,931,537.86 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้จนครบ

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เพราะไม่มีหลักฐานแสดงไว้นายสิทธิชัย ดันดีพิพัฒน์ ไม่ใช่กรรมการผู้จัดการของโจทก์ ไม่ได้มอบอำนาจให้นายประดับ ัญญะคุปต์ กระทำการแทนและไม่มีอำนาจตั้งตัวแทนช่วงตั้งนั้นนายอนุสรณ์ ทองสำราญ และหรือนายคณิง ครุฑาโรจน์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุมเพราะในเรื่องจำนวนยอดหนี้ โจทก์ไม่ได้บรรยายว่าจำเลยที่ 1 ได้ใช้เช็คเบิกจ่ายเงินไปจำนวนกี่ครั้ง ครั้งละเท่าใดเมื่อใดบ้าง โดยไม่แนบหลักฐานมาแสดง เนื่องจากสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7 ถึง 25 ไม่ใช่หลักฐานแสดงการเป็นหนี้ โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้แล้วก็ครั้งครั้งละเท่าใด รวมเป็นเงินเท่าใด จำเลยที่ 1 คงค้างชำระหนี้โจทก์ตั้งแต่เมื่อใดรวมเป็นเงินเท่าใด จำเลยที่ 1 คงค้างชำระหนี้โจทก์ตั้งแต่เมื่อใดเป็นเงินต้นจำนวนเท่าใด และดอกเบี้ยคิดแบบทบต้นหรือไม่ทบต้นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน อีกทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2534 จนถึงวันฟ้องโจทก์คิดดอกเบี้ยแบบใดในอัตราร้อยละเท่าใดโดยไม่แสดงการเป็นหนี้และวิธีการคิดยอดหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจำเลยที่

3 ไม่เคยได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาให้ชำระหนี้และให้ไถ่ถอนจำนองของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 128,816,837.94 บาท พร้อมดอกเบี้ยแบบทบต้นในอัตราร้อยละ 16.25 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับ ถัดจากวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 แต่ดอกเบี้ยเมื่อรวมกับ ต้นเงินจำนวนดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวน 128,931,537.86 บาทตามที่โจทก์ขอ ต่อ จากนั้นให้คิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นในอัตราร้อยละ 16.25 ต่อปี ของต้นเงินเพียงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2534 แต่ไม่เกินจำนวน 128,931,537.86 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2535 แล้วนำเงินจำนวน 3,434,343.89 บาท หักออกจากยอดหนี้ค้างชำระเพียงวันที่ 18 มีนาคม 2535 กับพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16.25 ต่อปี ของต้นเงินที่คงค้างชำระเพียงวันที่ 18 มีนาคม 2535 นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2535 เป็นต้นไป จนถึงวันฟ้องและพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากขายทอดตลาดทรัพย์จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึด ทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ ให้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระหนี้จำนวนดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 63,200,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยแบบทบต้นของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 ต่อจากนั้นให้คิด ดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น โดยให้นำจำนวนเงินฝากตามการ์ดบัญชีเงินฝากกระแสราย วันเอกสารหมายเลข จ.49 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2535 มา คิดคำนวณยอดหนี้ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมกันรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมกันรับผิดชอบให้คิดในอัตราตาม

เอกสารหมายเลข 46 ส่วนดอกเบี้ยยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้คิดในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ค่าชอนนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามประการแรกมีว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายอนุสรณ์ทองสำราญ และหรือนายคณิง ครุฑาโรจน์ ฟ้องคดีนี้หรือไม่ นายคณิง ครุฑาโรจน์ พยานโจทก์เบิกความว่า โจทก์มีนายสิทธิชัย ตันดีพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการตามเอกสารหมายเลข 1 และนายสิทธิชัย มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานของธนาคารโจทก์กระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับธนาคารโจทก์ ฉบับที่ 21 เอกสารหมายเลข 2 และอาศัยข้อบังคับดังกล่าวและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคารตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 16/2533 ลงวันที่ 6 กันยายน 2533 นายสิทธิชัยได้มอบอำนาจให้นายประดับ ฐัญญะคุปต์รองผู้จัดการมีอำนาจกระทำการบอกกล่าวทวงถาม เรียกเก็บหนี้สินฟ้องคดีแพ่ง และต่อสู้คดีทั้งปวงแทนได้ และมีอำนาจตั้งตัวแทนช่วงเพื่อกระทำการดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งธนาคารโจทก์ที่ 66/2523 เอกสารหมายเลข 3 ซึ่งคำสั่งฉบับนี้ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2533 ต่อมาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2535 นายประดับได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นายอนุสรณ์ ทองสำราญและหรือนายคณิง ครุฑาโรจน์ ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสามตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 4 จะเห็นได้ว่าการมอบอำนาจของโจทก์เป็นไปโดยต่อเนื่องไม่ขาดสาย ตามคำเบิกความของพยานบุคคล และพยานเอกสารของโจทก์ดังกล่าวมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า โจทก์มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นฟ้องดำเนินคดีแทนโดยชอบแล้ว ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกา

ว่าโจทก์ไม่ส่งรายงานการประชุมในการมีมติที่ 16/2533 ที่อ้างว่าเป็นเรื่องกรรมการให้ความเห็นชอบตั้งตัวแทนช่วงหรือไม่นั้น เห็นว่า รายงานดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดและตามเอกสารที่โจทก์อ้างส่งข้างต้นก็ระบุมติดังกล่าวไว้ชัดเจนเพียงพอแล้วทั้งจำเลยทั้งสามก็มีได้นำสืบข้อเท็จจริงเป็นประการอื่นแต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการที่สองที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามมีว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่าตามคำฟ้องของโจทก์ไม่แนบหลักฐานหรือระบุนายละเอียดมาให้จำเลยตรวจสอบด้วยว่าจำเลยที่ 1 ได้เบิกเงินเกินบัญชีและรับเงินไปจริงหรือไม่ โจทก์เดินบัญชีอย่างไร คิดดอกเบี้ยและจำนวนหน้อย่างไร ถูกต้องหรือไม่ ทำให้จำเลยไม่สามารถเข้าใจและต่อสู้คดีได้ เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายถึงข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ได้เปิดบัญชีกระแสรายวันและทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์กับเดินสะพัดทางบัญชีกัน โดยจำเลยที่ 1 จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกันหนี้และจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ นอกจากนี้ยังระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันที่คิดดอกเบี้ยในแต่ละอัตราต่าง ๆ และระบุยอดหนี้คิดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 เป็นเงิน 128,931,527.86 บาท คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 12,169,017.73 บาท รวมเป็นหนี้ 141,100,555.59 บาทจึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ อันเป็นรายละเอียดที่แสดงถึงสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ คำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาโดยแจ้งชัดแล้วส่วนรายละเอียดหรือเอกสารเกี่ยวกับการคิดหนี้ตามบัญชีเดินสะพัดเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความชอบที่จะนำสืบพิสูจน์พยานหลักฐานกันขึ้นชั้นพิจารณาได้ แม้คำฟ้องโจทก์ไม่ระบุนายละเอียดหรือเอกสารดังกล่าวมา ก็หาทำให้เป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่

ปัญหาประการที่สามที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามมีว่าจำเลยที่ 1 รับเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีหรือไม่จำเลยที่ 1 ได้เปิดบัญชีกระแสรายวันกับโจทก์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2522 ตามคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 6 และการจัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 ต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2522 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 8 ต่อมาก็ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเพิ่มวงเงินขึ้นอีกหลายครั้ง ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข 9 ถึง 22 โดยสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข 22 ทำเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2524 มีกำหนดชำระหนี้ 1 ปี และตามการจัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 ก็ปรากฏรายการเบิกเงินออกจากบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีในลักษณะเดินสะพัดทางบัญชีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2522 ต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปี 2527 มียอดหนี้ในวันที่ 2 เมษายน 2527 จำนวน 60,576,992.51 บาท และวันเดียวกันนี้จำเลยที่ 1 ก็ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์อีกฉบับหนึ่งในวงเงินจำนวน 64,330,000 บาท มีกำหนดชำระหนี้คืนภายใน 1 ปี ตามเอกสารหมายเลข 23 นอกจากนี้ในวันที่ 2 เมษายน 2527 นั้นเอง จำเลยที่ 1 ก็ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวลดวงเงินลงเหลือ 63,176,992.57 บาท ตามเอกสารหมายเลข 24 และปรากฏตามการจัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 ว่าในวันที่ 4 เมษายน 2527 มีรายการเบิกเงินออกจากบัญชีจำนวน 2,600,000 บาท ทำให้มียอดหนี้จำนวน 63,176,992.51 บาทซึ่งต่างจากวงเงินตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 24 เพียง 6 สตางค์เท่านั้น ส่อแสดงให้เห็นได้ว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้เดินสะพัดทางบัญชีกันตลอดมาและนำยอดหนี้ที่ค้างชำระอยู่มาทำสัญญากันใหม่ จึงเท่ากับจำเลยที่ 1 ได้รับเงินตามที่เบิกไปและเป็นหนี้ค้างอยู่แล้วนั่นเอง และหลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ก็ยังทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2527 อีกฉบับหนึ่ง โดยเพิ่มวงเงินเป็น 64,091,459.58 บาท ตามเอกสารหมายเลข 25 และเพิ่มวงเงินครั้งสุดท้ายเป็นเงิน 64,317,727.30 บาท ตามเอกสารหมายเลข

จ.26 และมีรายการเดินสะพัดทางบัญชีกันต่อมาอีกดังปรากฏตามการ訂บัญชีเงินฝาก กระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 ซึ่งมีการลงบัญชีทั้งยอดเงินที่เบิกถอนและเงินที่นำ เข้าฝากในบัญชีและโจทก์ยังมีเช็คเอกสารหมายเลข 48 มาสนับสนุนด้วย ดังนั้นแม้บาง รายการจะมีการแก้ไขบ้างก็น่าจะเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องเสียให้ถูกต้อง ส่วน รายการอื่น ๆ นั้นจำเลยทั้งสามก็ไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้เห็นว่าผิดพลาดไม่ ถูกต้องแต่อย่างใด พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้ เบิกถอนเงินและรับเงินตามที่ลงบัญชีเดินสะพัดไว้ในการ訂บัญชีเงินฝากกระแส รายวันเอกสารหมายเลข 49 จริง

ปัญหาประการที่สี่ที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามมีว่าสัญญาบัญชีเดิน สะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงเมื่อไร และปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่าที่ศาลล่าง ทั้งสองให้นำเงินจำนวน 3,434,343.89 บาท ที่ลงบัญชียอดเงินฝากวันที่ 19 มีนาคม 2535 ตามการ訂บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 มาหักออกจากหนี้ที่ จำเลยที่ 1 ต้องชำระแก่โจทก์ชอบหรือไม่ เห็นควรวินิจฉัยในข้อเดียวกันเห็นว่าตาม สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีฉบับสุดท้ายเอกสารหมายเลข 23 ซึ่งเป็นสัญญาที่ใช้ประกอบกับ สัญญาบัญชีเดินสะพัดได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2527 กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ คืบแก่โจทก์ภายใน 1 ปี สัญญาจึงย่อมสิ้นสุดลงในวันที่ 2 เมษายน 2528 เว้นแต่ โจทก์และจำเลยที่ 1 จะได้ตกลงต่อสัญญากันต่อไปแต่ไม่ปรากฏว่ามีการต่อสัญญา แต่อย่างใด ซึ่งข้อนี้นายคณิง ครุฑาโรจน์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความตอบทนาย จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถ้ามค้านว่า หากจำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีจนเต็มวงเงินที่ ตกลงกันแล้วจะเบิกเงินเกินบัญชีอีกไม่ได้ โดยจะต้องมีการตกลงกันใหม่ก่อนและ ตามการ訂บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 ปรากฏว่าในวันที่ 1 เมษายน 2528 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์จำนวน 65,755,581.88 บาท ซึ่งเกินวงเงิน ตามที่ตกลงกับโจทก์ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และบันทึกต่อท้ายสัญญาเอกสาร หมายเลข 23 ถึง 26 แล้ว และหลังจากวันที่ 2 เมษายน 2528 ยอดหนี้ในบัญชีเงิน

ฝากกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ก็เพิ่มขึ้นด้วยดอกเบี้ย โดยรายการที่โจทก์คิดดอกเบี้ยเป็นยอดหนี้เพิ่มขึ้นโดยตลอดจนถึงปี 2534 แม้ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวจะมีรายการที่ลงว่าจำเลยนำเงินเข้าฝากในบัญชีหลายครั้งก็มีลักษณะเป็นการชำระหนี้ที่ค้างอยู่ คงมีปัญหาในรายการบัญชีวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 ที่ลงรายการถอนเงินจำนวน 3,213,265.49 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสามฎีกาว่ารายการดังกล่าวมิใช่การถอนเงินเพื่อเดินสะพัดทางบัญชีของจำเลยที่ 1 หากแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของโจทก์เอง ในข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่าตามการนัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 แผ่นที่ 80 รายการที่ลงว่าจำเลยที่ 1 ถอนเงินจำนวน 3,213,265.49 บาทมีข้อความระบุไว้ว่า ที่อาร์เอ็น ซึ่งตามคำแปลด้านล่างเอกสารดังกล่าวหมายถึงการโอนเงิน แสดงว่าไม่ใช่กรณีที่จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเช็คเบิกถอนเงินจากบัญชี ซึ่งโจทก์ก็แก้ฎีกายอมรับว่าโจทก์ได้นำส่งเงินจำเลยที่ 1 แก่กรมบังคับคดีตามคำพิพากษาจึงปรับปรุงบัญชีโดยโอนเงินจำนวน 3,213,265.49 บาทซึ่งจำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์จากการลดหนี้เบิกเงินเกินบัญชีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2530 ไปเข้าบัญชีในวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 ในช่องเงินถอนตามการนัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 จึงฟังได้ว่าการลงรายการในบัญชีว่าจำเลยที่ 1 ถอนเงินจำนวน 3,213,265.49 บาท ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 นี้ เป็นการปรับปรุงบัญชีของโจทก์เพื่อหักทอนบัญชีในการโอนเงินเข้าชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2530 จำนวน 2,855,671.92 บาท และ 357,593.57 บาทตามลำดับ ไม่ใช่กรณีที่โจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกถอนเงินหรือจะให้เดินสะพัดทางบัญชีกันแต่อย่างใด ดังนี้จึงเห็นได้ว่าหลังวันที่ 2 เมษายน 2528 โจทก์ไม่ยินยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีหรือเดินสะพัดทางบัญชีกันอีกต่อไป สัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงสิ้นสุดลงในวันที่ 2 เมษายน 2528 ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข 23 มิใช่สิ้นสุดเมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2534 ตามฟ้องไม่โจทก์ยอมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 จากยอดหนี้ที่ค้างชำระ ณ วันสิ้นสุดสัญญาโดยไม่ทบ

ต้น หามีสิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้นไม่ ที่โจทก์ติดดอกเบี้ยยทบต้นตลอดมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 จึงไม่ชอบ สำหรับปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่าที่ศาลล่างทั้งสองให้นำเงินจำนวน 3,434,343.89 บาท ที่ลงบัญชียอดเงินฝากวันที่ 19 มีนาคม 2535 ตามการรัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 หักออกจากหนี้ที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระแก่โจทก์ เป็นการหักชำระหนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิเคราะห์การรัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 แผ่นที่ 81 แล้วปรากฏว่าโจทก์ติดยอดหนี้ในวันที่บอกเลิกสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2534 เป็นเงิน 128,931,537.86 บาท ต่อมาวันที่ 31 มกราคม 2535 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 มีรายการติดดอกเบี้ยยเข้าทบต้นเงินอีกจำนวน 1,835,198.78 บาท และ 1,599,145.11 บาทตามลำดับ ต่อมาวันที่ 19 มีนาคม 2535 มีรายการนำเงินเข้าฝากจำนวน 3,434,343.89 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับดอกเบี้ยย 2 จำนวน ดังกล่าวยรวมกันเมื่อหักออกจากหนี้แล้วคงเหลือจำนวน 128,816,837.94 บาท เท่ากับยอดหนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2534 และตามคำฟ้องโจทก์แยกติดดอกเบี้ยยจากยอดเงิน 128,931,537 บาทนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2535 ถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน 12,169,017.73 บาท ต่างหาก แสดงว่าจำนวนเงิน 3,434,343.89 บาท ที่ทำรายการนำฝากในวันที่ 19 มีนาคม 2535 ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงบัญชีที่ติดดอกเบี้ยยไปโดยไม่ถูกต้องทั้งจำเลยที่ 1 ก็น่าสืบว่าชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2533 จำนวน 5,000,000 บาท เท่านั้น จึงฟังไม่ได้ว่ายอดเงินจำนวน 3,434,343.89 บาท เป็นเงินที่จำเลยที่ 1 นำเข้าบัญชีชำระหนี้ แต่เป็นการที่โจทก์ปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องเท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักชำระหนี้จึงไม่ถูกต้อง

ส่วนปัญหาว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เท่าใดนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ารายการบัญชีที่ลงรายการถอนเงินจำนวน 3,213,265.49 บาท และเข้าฝากจำนวน 3,434,343.89 บาทเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 และวันที่ 19 มีนาคม 2535 ตามลำดับ ตามการรัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 เป็นการปรับปรุง

แก้ไขบัญชีให้ถูกต้องดังวินิจฉัยมาแล้ว ดังนี้เมื่อพิจารณากำหนดบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันเอกสารหมายเลข 49 ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ถอนเงินครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2527 และเป็นหนี้โจทก์จำนวน 64,314,975.65 บาท ซึ่งยังไม่เกิน
วงเงินที่จำเลยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์จึงคิดยอดหนี้ดังกล่าวเป็นต้นเงิน
ในการคำนวณดอกเบี้ยและตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำเลยยอมให้ดอกเบี้ยโจทก์
อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี และให้โจทก์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุด
ที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามเอกสารหมายเลข 23, 46 และ 47 ซึ่งอัตราร้อยละ 17.5
ต่อปีเป็นไปตามสิทธิที่โจทก์จะเรียกได้ตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีและ
หลังเลิกสัญญาก็มีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันแบบไม่ทบต้นจนกว่าจำเลยที่ 1 จะ
ชำระหนี้เสร็จสิ้น เพราะเป็นกรณีที่ถือว่าจำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ดังกล่าวมาแต่ต้น อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยหลังเลิกสัญญาระหว่างวันที่ 3 เมษายน
2528 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2529 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2529 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2529 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2529 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2533 ระหว่างวัน
ที่ 23 มีนาคม 2533 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2533 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2534 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2534 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2534 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2534 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2534 ระหว่างวันที่
16 ธันวาคม 2534 ถึงวันฟ้อง(วันที่ 30 กรกฎาคม 2535) โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 17.5 ต่อปี 17 ต่อปี 15 ต่อปี 16 ต่อปี 16.75 ต่อปี 17.5 ต่อปี 16.75 ต่อปี
และ 16.25 ต่อปี ตามลำดับ จึงต้องเป็นไปตามคำขอของโจทก์ซึ่งไม่เกินอัตราร้อยละ
17.5 ต่อปี จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 64,314,975.65 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 2
เมษายน 2528 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเมื่อได้เป็นยอดหนี้เท่าใดแล้วให้ถือเป็นต้นเงิน
ต่อไปหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันโดยไม่ทบต้นนับแต่วันที่ 3 เมษายน

2528 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2529 ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2529 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2529 อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2533 อัตราร้อยละ 16 ต่อปีนับแต่วันที่ 23 มีนาคม 2533 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 อัตราร้อยละ 16.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2533 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2534 อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2534 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2534 อัตราร้อยละ 16.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2534 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2534 อัตราร้อยละ 16.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2534 ถึงวันฟ้อง (วันที่ 30 กรกฎาคม 2535) และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้นายอดเงินฝากระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2533 ตามการนัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เอกสารหมายเลข 49 มาหักทอนบัญชีออกจากจำนวนหนี้ที่มีอยู่ในวันชำระหนี้ด้วย โดยชำระหนี้ดอกเบี้ยก่อน เหลือจากนั้นให้ชำระต้นเงิน แต่ทั้งนี้ไม่ต้องนำยอดเงินฝากจำนวน 2,855,671.92 บาท และ 357,593.57 บาท ในวันที่ 9 มิถุนายน 2530 และยอดเงินฝากจำนวน 3,434,343.89 บาท วันที่ 19 มีนาคม 2535 ซึ่งโจทก์ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหักทอนบัญชี

ปัญหาประการที่ห้าที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามมีว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและเดินสะพัดทางบัญชีกันตั้งตั้งแต่ปี 2522 เป็นหนี้ผูกพันกันตลอดมาจนถึงปี 2527 แล้วตกลงทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกันต่อไปอีก และเดินสะพัดทางบัญชีต่อมาจนสิ้นสุด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2528 ซึ่งสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดไม่มีกฎหมายบัญญัติกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี และตามการนัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เอกสารหมายเลข 49 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้นำเงินเข้าชำระหนี้ตั้งตั้งแต่ปี 2527 จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม

2533 ชำระครั้งสุดท้าย จำนวน 5,000,000 บาท อันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 เดิม (มาตรา 193/14(1) ที่แก้ไขใหม่) เมื่อนับอายุความใหม่ จนถึงวันฟ้องวันที่ 30 กรกฎาคม 2535 ยังไม่เกิน 10 ปี สำหรับสิทธิเรียกร้องในต้นเงินค้างชำระ และไม่เกิน 5 ปี สำหรับดอกเบี้ยค้างชำระ ดังนั้นสิทธิเรียกร้องของโจทก์ดังกล่าวทั้ง 2 กรณีจึงไม่ขาดอายุความ

ปัญหาประการที่หกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามมีว่าโจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยที่ 1 โดยชอบหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์จะทำหนังสือมอบอำนาจให้นายอนุสรณ์ ทองสำราญ บอกกล่าวบังคับจำนองหรือไม่ก็ตามแต่การบอกกล่าวบังคับจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 บังคับให้ทำเป็นหนังสือเท่านั้น มิได้กำหนดเป็นแบบไว้แต่อย่างใดเมื่อนายอนุสรณ์ได้บอกกล่าวบังคับจำนองในนามของโจทก์ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือแล้ว แต่ไม่ชำระหนี้ และต่อมาโจทก์ได้ฟ้องบังคับจำนอง ถือได้ว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบันการบอกกล่าวบังคับจำนอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823 การบอกกล่าวบังคับจำนองของโจทก์เป็นไปโดยชอบ

ปัญหาประการที่เจ็ดที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามมีว่าจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวหรือตัวแทนของจำเลยที่ 1 และโจทก์ได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ 3 ชำระหนี้หรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.41 ถึง จ.45 จำเลยฎีกายอมรับว่าได้ลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันทุกฉบับและข้อความในสัญญาก็ระบุว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน จึงเป็นการแสดงฐานะของจำเลยที่ 3 ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ที่จำเลยที่ 3 อ้างว่าลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลย่อมฟังไม่ขึ้นทั้งจำเลยที่ 3 ก็ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันจำเลยที่ 1 สำหรับเรื่องการบอกกล่าวทวงถามจำเลยที่ 3 นั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า

โจทก์บอกกล่าวทวงถามจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ผิดนัดแล้ว โจทก์ยอมมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 ดังนี้ จำเลยที่ 3 จะได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือไม่ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 3 หลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ฎีกาส่วนนี้จึงไม่จำต้องวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการสุดท้ายมีว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์เพียงใด เห็นว่า ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.45 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ตกลงค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ในต้นเงิน 63,200,000 บาท ซึ่งเป็นการค้ำประกันหนี้เบิกเงินเกินบัญชีและยอดหนี้ของจำเลยที่ 1 อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการนำเงินเข้าและถอนออกในบัญชีช่วงเวลาใดที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ครบวงเงินค้ำประกันผู้ค้ำประกันก็ต้องร่วมรับผิดชอบเต็มวงเงินค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่มีการเบิกถอนเงินเต็มวงเงินค้ำประกันเป็นต้นไป แต่หากต่อมาจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นนำเงินชำระหนี้หักถอนบัญชีจนเป็นหนี้ต่ำกว่าวงเงินค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ส่วนที่จำเลยที่ 1 ได้ชำระแล้วคงรับผิดชอบเท่าวงเงินที่เหลือจนกว่าจะมีการเบิกถอนเงินจนเต็มวงเงินค้ำประกันใหม่ ผู้ค้ำประกันจึงจะรับผิดชอบเต็มตามวงเงินค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ยนั้นอีก ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบเต็มวงเงินค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ยนั้นอีกผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบเต็มวงเงินค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันใด จึงต้องพิจารณาในวันที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เต็มวงเงินค้ำประกันครั้งสุดท้าย ซึ่งตามการนัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมาย จ.49 ปรากฏว่าครั้งสุดท้ายที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เต็มวงเงินตามสัญญาค้ำประกันคือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ดังนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องเสียดอกเบี้ยทบต้นให้แก่โจทก์ นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นไป ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบตามวงเงินค้ำประกันจำนวน 63,200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยทบต้นนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 จึงชอบแล้วแต่ที่ศาลล่าง

ทั้งสองให้เสียดอกเบี้ยทบต้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 นั้นไม่ถูกต้อง เพราะสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงในวันที่ 2 เมษายน 2528 จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องเสียดอกเบี้ยทบต้นให้แก่โจทก์นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2528 อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเท่านั้น หลังจากนั้นเสียดอกเบี้ยไม่ทบต้นจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ให้คิดดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าวอัตราเดียวกับจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.46 และให้นำเงินฝากในช่วงเวลาดังกล่าวตามรายการในการจัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เอกสารหมาย จ.49 ที่วินิจฉัยมาแล้ว มาหักทอนบัญชีคำนวณยอดหนี้ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 64,314,975.65 บาท แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 63,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวตามลำดับนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2528 หลังจากนั้นชำระดอกเบี้ยไม่ทบต้นในอัตราเดียวกันของต้นเงินที่คำนวณได้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2528 นับแต่วันที่ 3 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2529 ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2529 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2529 อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2533 อัตราร้อยละ 16 ต่อปี นับแต่วันที่ 23 มีนาคม 2533 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 อัตราร้อยละ 16.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2533 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2534 อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2534 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2534 อัตราร้อยละ 16.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2534 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2534 อัตราร้อยละ 16.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2534 ถึงวันฟ้อง (วันที่ 30 กรกฎาคม 2535) และอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ให้นำยอดเงินฝากระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2533 ตามการจัดบัญชี

เงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 49 มาหักทอนบัญชีออกจากจำนวนหนี้ที่มีอยู่
ในวันชำระหนี้ด้วย โดยชำระหนี้ดอกเบี้ยก่อนเหลือจากนั้นให้ชำระต้นเงิน แต่ไม่ต้อง
นำยอดเงินฝากจำนวน 2,855,671.92 บาท และ 357,593.57 บาท ในวันที่ 9
มิถุนายน 2530 และยอดเงินฝากจำนวน 3,434,343.89 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม
2535 มาหักทอนบัญชี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมลักษณ์ จัดกระบวนพล-บุญธรรม อยู่พัก-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ